民事判决书

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长。
委托诉讼代理人：某某律师，某某律师事务所律师。

被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族，
住某某街道某某路。

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告归还借款本金 436,000.00 元及利息、罚息、复利；2.判令被告承担律师费 500.00 元；3.本案诉讼费用由被告承担。

本院经审理认定事实如下：
2024 年 01 月，原、被告签订《个人借款合同》，约定被告向原告借款 436,000.00 元，期限 36 期，年利率 7.2%，还款方式为等额本息。原告于 2024 年 01 月 17 日全额发放贷款。被告自 2025 年 05 月起未按约还款，构成违约。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

依照《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长。
委托诉讼代理人：某某律师，某某律师事务所律师。

被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族，
住某某街道某某路。

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告归还借款本金 436,000.00 元及利息、罚息、复利；2.判令被告承担律师费 500.00 元；3.本案诉讼费用由被告承担。

本院经审理认定事实如下：
2024 年 01 月，原、被告签订《个人借款合同》，约定被告向原告借款 436,000.00 元，期限 36 期，年利率 7.2%，还款方式为等额本息。原告于 2024 年 01 月 17 日全额发放贷款。被告自 2025 年 05 月起未按约还款，构成违约。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

依照《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告吴某某应于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金 436,000.00 元；

（2026）粤 0605 民初 11472 号

原告：某某银行股份有限公司某某城南支行

负责人：陈某某，行长。

委托诉讼代理人：某某律师，某某律师事务所律师。

被告：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族，

住某某街道某某路。

原告某某银行股份有限公司某某城南支行与被告吴某某金融借款合同纠纷一案，本院于 2026 年 03 月 12 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告归还借款本金 436,000.00 元及利息、罚息、复利；2.判令被告承担律师费 500.00 元；3.本案诉讼费用由被告承担。

本院经审理认定事实如下：

2024 年 01 月，原、被告签订《个人借款合同》，约定被告向原告借款 436,000.00 元，期限 36 期，年利率 7.2%，还款方式为等额本息。原告于 2024 年 01 月 17 日全额发放贷款。被告自 2025 年 05 月起未按约还款，构成违约。

本院认为，原、被告签订的借款合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告未按约还款构成违约，依法应承担还款责任并支付相应利息、罚息。

依照《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告吴某某应于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金 436,000.00 元；

民事上诉状

民事上诉状

上诉人（原审被告）：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族，
住某某街道某某路，联系电话 138****0003。

被上诉人（原审原告）：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长。

上诉人因与被上诉人金融借款合同纠纷一案，不服某某区人民法院（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决，现提起上诉。

上诉请求
一、撤销（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决第二项；
二、依法改判上诉人仅承担本金及合同期内利息，不承担罚息；
三、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

上诉理由

一、一审对罚息计付标准的认定有误。
合同约定的罚息上浮比例应理解为对逾期本金的惩罚，而一审将复利一并计收，属重复计算。罚息针对逾期本金，复利针对欠付利息，两者虽有区分，但本案中一审对二者的计算基数未予明确，导致金额偏高。

二、上诉人因重大疾病暂时丧失还款能力，一审未予考虑。
上诉人于 2025 年 3 月经医院诊断为××疾病，住院治疗三月余，期间无固定收入来源。一审对该情节未予审查，未支持上诉人关于减免罚息的请求，有违公平原则。

综上，请求二审法院依法改判。

此致
某某市中级人民法院

上诉人：吴某某

民事上诉状

上诉人（原审被告）：吴某某，女，1991 年 01 月 01 日出生，汉族，住某某街道某某路，联系电话 138****0003。

被上诉人（原审原告）：某某银行股份有限公司某某城南支行
负责人：陈某某，行长。

上诉人因与被上诉人金融借款合同纠纷一案，不服某某区人民法院（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决，现提起上诉。

上诉请求

一、撤销（2026）粤 0605 民初 11472 号民事判决第二项；

二、依法改判上诉人仅承担本金及合同期内利息，不承担罚息；

三、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

上诉理由

一、一审对罚息计付标准的认定有误。

合同约定的罚息上浮比例应理解为对逾期本金的惩罚，而一审将复利一并计收，属重复计算。罚息针对逾期本金，复利针对欠付利息，两者虽有区分，但本案中一审对二者的计算基数未予明确，导致金额偏高。

二、上诉人因重大疾病暂时丧失还款能力，一审未予考虑。

上诉人于 2025 年 3 月经医院诊断为××疾病，住院治疗三月余，期间无固定收入来源。一审对该情节未予审查，未支持上诉人关于减免罚息的请求，有违公平原则。

综上，请求二审法院依法改判。

此致

某某市中级人民法院

上诉人：吴某某

上诉人：吴某某

二　二六年十月八日

庭审笔录

案号：（2026）粤 0605 民初 11472 号
时间：2026 年 07 月 21 日 09 时 30 分
地点：某某区人民法院第三审判庭
审判员：张某某　　书记员：李某某
记录如下：

审：现在开庭。核对当事人身份。
原代：原告某某银行股份有限公司某某城南支行，委托诉讼代理人某某律师，到庭。
被：被告吴某某，到庭。
审：告知合议庭组成人员及回避权利，双方是否申请回避？
原代：不申请。
被：不申请。

审：现在进行法庭调查。原告陈述诉讼请求及事实理由。
原代：（宣读起诉状，内容略）
审：被告答辩。
被：对借款事实无异议，但对罚息计算方式有异议，认为过高。

审：原告举证。
原代：证据一借款合同，证据二借据，证据三还款明细，证据四催收记录。
审：被告质证。
被：对合同真实性无异议。对罚息计算方式有异议。

审：原告，罚息与复利如何计算？
原代：罚息按逾期本金乘以罚息利率，复利按欠付利息乘以罚息利率，
两者基数不同，不存在重复计算。

审：被告有无证据提交？
被：有诊断证明一份，证明本人患病暂时无法工作。
审：原告质证。
原代：对真实性无异议，但该证明不能证明被告丧失还款能力。

审：法庭辩论。
原代：坚持诉讼请求。
被：请求减免罚息。
审：最后陈述。
原代：请求支持诉请。
被：请求依法判决。
审：现在闭庭。

庭审笔录

案号：（2026）粤 0605 民初 11472 号
时间：2026 年 07 月 21 日 09 时 30 分
地点：某某区人民法院第三审判庭
审判员：张某某　　书记员：李某某
记录如下：

审：现在开庭。核对当事人身份。
原代：原告某某银行股份有限公司某某城南支行，委托诉讼代理人某某律师，到庭。
被：被告吴某某，到庭。
审：告知合议庭组成人员及回避权利，双方是否申请回避？
原代：不申请。
被：不申请。

审：现在进行法庭调查。原告陈述诉讼请求及事实理由。
原代：（宣读起诉状，内容略）
审：被告答辩。
被：对借款事实无异议，但对罚息计算方式有异议，认为过高。

审：原告举证。
原代：证据一借款合同，证据二借据，证据三还款明细，证据四催收记录。
审：被告质证。
被：对合同真实性无异议。对罚息计算方式有异议。

审：原告，罚息与复利如何计算？
原代：罚息按逾期本金乘以罚息利率，复利按欠付利息乘以罚息利率，
两者基数不同，不存在重复计算。

审：被告有无证据提交？
被：有诊断证明一份，证明本人患病暂时无法工作。
审：原告质证。
原代：对真实性无异议，但该证明不能证明被告丧失还款能力。

审：法庭辩论。
原代：坚持诉讼请求。
被：请求减免罚息。
审：最后陈述。
原代：请求支持诉请。
被：请求依法判决。
审：现在闭庭。

一审证据材料汇编（目录）

（2026）粤 0605 民初 11472 号　证据目录

序号	证据名称	页码	证明目的
1	个人借款合同	P1-4	借贷关系成立、利率与违约条款
2	借款借据 / 放款凭证	P5	原告已依约放款
3	账户交易明细	P6-8	还款情况与欠款余额
4	催收记录及签收凭证	P9	持续催收、被告未履行
5	被告身份证复印件	P10	被告主体身份
6	原告主体资格材料	P11-13	原告主体适格

上述证据均经一审庭审质证，法院予以确认。